

Zaitun binti Manaf

Lwn

Danial bin Mohd Yusof

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di Shah Alam, Kes Rayuan No.: 2303-A0010-001-0032, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel), YA Puan Hajah Noor Hadina binti Haji Ahmad Zabidi (Panel), Pada 10 Julai 2024 bersamaan 4 Muharram 1446H]

Peguam Syarie

Perayu : *Tuan Ahmad Badri b. Idris daripada Tetuan Ahmad Nurul & Associates*

Responden: *Wan Amir Akram bin Zainal Abidin dan Puan Elly Jasmin binti Aminuddin daripada Tetuan Amir & Elly*

ALASAN PENGHAKIMAN

PENDAHULUAN

[1] Kes ini merupakan kes rayuan yang difailkan oleh Perayu melalui suatu Notis Rayuan bertarikh 16.3.2023 terhadap keseluruhan keputusan Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam yang diberikan pada 21/2/2023 dalam kes Mal No.: 10207-005-0302-2022 (Selepas ini disebut sebagai "Perintah Tersebut").

FAKTA KES

[2] Perayu Zaitun binti Manaf yang merayu sebagai sahabat wakil dan penjaga kepada Suraya binti Othman (*selepas ini disebut sebagai "Suraya"*) yang

merupakan isteri kepada Responden Danial bin Mohd Yusof. Perayu merupakan ibu kandung kepada Suraya dan ibu mertua kepada Responden. Suraya dan Responden telah bernikah pada 7.11.1999 dan dikurniakan dengan dua Cahaya mata.

[3] Pada 16.12.2008, Suraya telah mengalami serangan sawan dan jantung terhenti ketika sarat mengandung anak ketiga yang menyebabkan anak ketiga tersebut tidak dapat diselamatkan manakala Suraya telah mengalami kerosakan kekal otak. Suraya telah dijaga oleh Perayu di rumah Perayu beralamat di No.37 Jalan Adang, U8/16 Bukit Jelutong 40150 Shah Alam, Selangor.

[4] Pada 7.4.2016, Responden telah memfailkan satu permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam melalui Saman No.: 10300-099-0226-2016 bagi membawa keluar Suraya daripada rumah Perayu dan melalui permohonan tersebut, pada 18.6.2020, YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah memutuskan seperti berikut:

- 1. Mahkamah memerintahkan bahawa Defendan Kedua, Zaitun binti Manaf dan Defendan Ketiga, Aminah binti Othman adalah berhak untuk menjaga dan menguruskan Defendan Pertama, Suraya binti Othman.*
- 2. Mahkamah memerintahkan hak lawatan dan bersama dengan Defendan Pertama diberikan kepada Plaintiff sebagai suami pada setiap hujung minggu, Sabtu dan Ahad dengan dimaklumkan awal kepada Defendan Kedua atau Defendan Ketiga sekurang-kurangnya 6 jam sebelum lawatan dijalankan.*

3. *Mahkamah memerintahkan Defendan-Defendan atau mana-mana wakil Defendan atau mana-mana ahli keluarga Defendan adalah ditegah daripada menghalang Plaintiff daripada melawat dan bersama dengan Defendan Pertama.*

4. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff dan Defendan-Defendan hendaklah memastikan hak lawatan dan bersama dengan Defendan Pertama dijalankan dalam keadaan suasana yang tenang dan harmoni tanpa sebarang provokasi daripada mana-mana pihak.*

[5] Perayu pada 25.2.2021 kemudiannya telah memfailkan permohonan bagi mendapatkan Perintah Interim Injunksi (Tegahan) bagi menegah dan menghalang Responden daripada melawat dan bersama dengan Suraya sehingga 1.8.2021 atau sehingga satu Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) lain yang akan dikeluarkan dari masa ke semasa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melalui Majlis Keselamatan Negara (MKN).

[6] Pada 21.2.2023, Mahkamah telah memutuskan permohonan Perayu tersebut dan telah mengeluarkan perintah seperti berikut:

1. *Mahkamah menolak permohonan Pemohon.*
2. *Mahkamah memerintahkan perintah/ Keputusan kes Saman No.: 10300-099-0226-2016 adalah dikekalkan.*

[7] Perayu yang tidak berpuashati dengan perintah tersebut telah memfailkan Notis Rayuan pada 16.3.2023 terhadap keseluruhan perintah tersebut dengan

mengemukakan Alasan Rayuan sebagaimana di muka surat 517 - 519 Rekod Rayuan. Alasan-alasan Rayuan adalah seperti berikut:

1. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan/ atau tersasar dari segi undang-undang apabila menolak permohonan Perayu dan menerima bulat-bulat hujah Responden di para [9] dan [10] alasan penghakiman bahawa:

Para [9]...relif dan/ atau remedi yang dipohon oleh Perayu sudah luput dan tidak lagi berkuatkuasa kerana alasan tegahan dan halangan Perayu cuma bersandarkan kepada tempoh darurat dan PKP semata-mata.

Para [10]...alasan permohonan Perayu sudah tidak relevan lagi dan tidak wajar dipertimbangkan kerana Malaysia sudah memasuki fasa peralihan ke Endemik yang membolehkan ke kehidupan hampir normal selepas lebih 3 tahun bersama dengan Covid
19

Sedangkan hingga kini, tiada bukti yang konkrit dan konklusif bahawa negara benar-benar selamat serta pulih dari wabak Covid-19 dan masih berlaku kematian walaupun negara memasuki fasa Endemik.

2. YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan/ atau tersasar dari segi fakta apabila membuat dapatan fakta [*finding of facts*] bahawa kemudharatan wabak Covid-19 yang berlaku boleh dielakkan dengan mengambil langkah berjaga-jaga sebelum sesi lawatan dibenarkan iaitu dengan melakukan ujian sendiri Covid 19, pemakaian pelitup muka [*face mask*], penjarakan sosial serta penggunaan *hand sanitizer* dan memastikan diri sendiri tidak bergejala, sedangkan YA Hakim Bicara sendiri tidak menjadikan amalan-

amalan mengelakkan Covid-19 sebagai terma perintah ke atas Responden di dalam perintah mahkamah tersebut sebagai pra syarat sebelum lawatan boleh dibenarkan kerana perayu adalah warga emas dan Suraya binti Othman adalah pesakit koma yang sudah terlantar [*bed ridden*] sejak 2013, menduduki senarai no. 1 kategori orang-orang yang perlu dilindungi. Langkah-langkah keselamatan tersebut tidak akan dipatuhi Responden selagi tidak dijadikan Perintah Mahkamah kerana ianya sudah tidak diwajibkan lagi oleh pihak kerajaan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

[8] Berdasarkan Alasan Rayuan Perayu dan setelah kami meneliti Hujah Bertulis Perayu dan Responden, kami berpendapat bahawa hanya satu sahaja isu yang perlu kami ulas dan putuskan dalam rayuan ini iaitu **"samada wujud atau tidak kekhilafan yang telah dilakukan oleh YA Hakim Bicara dalam memutuskan Permohonan Interim Injunksi (Tegahan) melalui perintah yang dikeluarkan pada tarikh 21.2.2023?"**.

[9] Bagi merungkai persoalan ini, kami perlu meneliti semula permohonan Interim Injunksi (Tegahan) yang difailkan oleh Perayu pada 25.2.2021 di Mahkamah Bicara dan juga Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara di muka surat 501 - 506 Rekod Rayuan.

[10] Berdasarkan Notis Permohonan Perayu (Borang MS 50) di Mahkamah Bicara, Perayu telah memohon untuk mendapatkan perintah sebagaimana berikut:

1. Mahkamah Yang Mulia ini membenarkan satu perintah bahawa Responden ditegah dan dihalang dari melawat dan bersama dengan Pemohon sehingga 1.8.2021 atau sehingga satu perintah kawalan pergerakan (PKP) atau perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) lain yang akan dikeluarkan dari masa ke semasa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melalui Majlis Keselamatan Negara (MKN).
2. Perintah ini berkuatkuasa serta merta mulai hari ini sehingga 1.8.2021 atau sehingga ada perintah lain dikeluarkan oleh Mahkamah ini.

[11] YA Hakim Bicara dalam Alasan Penghakimannya di para [10] dalam muka surat 505 Rekod Rayuan menyatakan seperti berikut:

“Mahkamah bersetuju dengan Hujah Responden bahawa alasan-alasan permohonan tidak lagi relevan buat masa sekarang dan wajar tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah kerana Malaysia telah memasuki fasa peralihan ke Endemik yang membolehkan ke kehidupan hampir normal selepas lebih tiga tahun bersama dengan Covid-19.”

[12] Dalam hujahan, Perayu menyatakan bahawa Perintah Interim yang dipohon adalah amat perlu kerana ia boleh melindungi Suraya dari segi nyawa, kebajikan dan tubuh badan dan juga boleh menghentikan dan mengurangkan kemudharatan kepada Suraya.

[13] Responden dalam Hujah Bertulisnya menyatakan bahawa permohonan Perayu telah melangkaui tempoh masa dan situasi yang dituntut oleh Perayu

dalam permohonan tersebut dan menjadikan permohonan Perayu tersebut luput dan tidak lagi berkuatkuasa.

[14] Responden juga mempertikaikan *locus standi* pihak Perayu dalam memfailkan Permohonan Interim Injunksi (Tegahan) atas alasan tiada kuasa dan hak yang diperuntukkan undang-undang untuk beliau memulakan tindakan hanya berdasarkan perintah mahkamah bertarikh 18.6.2020 yang hanya memberikan kuasa menjaga dan mengurus Suraya tanpa melalui permohonan di bawah seksyen 24 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (Orang tak berkeupayaan).

[15] Responden juga turut mempersoalkan Permohonan Interim Injunksi yang dikemukakan oleh Perayu yang menurut Responden, Perayu telah gagal mengemukakan bukti bahawa wujud kes induk yang telah difailkan bagi mewajarkan Permohonan Interim Injunksi Pemohon didengar.

[16] Bagi mengulas rayuan pihak Perayu ini, kami telah merujuk semula permohonan Perayu melalui Borang MS 50 bertarikh 25.2.2021. Berdasarkan MS 50 tersebut wujud dua tempoh masa yang disandarkan oleh Perayu bagi menetapkan tempoh Perintah INterim Injunksi (Tegahan) yang dimohon berkuatkuasa iaitu **sehingga tarikh 1.8.2021** atau **sehingga satu perintah kawalan pergerakan (PKP) atau perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) lain yang akan dikeluarkan dari masa ke semasa oleh Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) melalui Majlis Keselamatan Negara (MKN).**

[17] Penetapan tarikh 1.8.2021 tersebut adalah kerana ia merupakan tarikh akhir Proklamasi Darurat yang diisytiharkan oleh kerajaan Malaysia yang bermula dari 12.1.2021 hingga 1.8.2021 dan sebagai alternatifnya sekiranya tempoh darurat tersebut tamat maka Perayu memohon suatu Perintah Interim Injunksi sehingga tempoh PKP atau PKPB lain yang berkemungkinan dikeluarkan oleh pihak kerajaan.

[18] Kami percaya, pemilihan tempoh-tempoh tersebut oleh pihak Perayu adalah kerana pada waktu tersebut wabak virus Covid-19 berada pada tahap yang amat membimbangkan dan bagi tujuan mencegah pihak Suraya daripada dijangkiti wabak tersebut memandangkan beliau adalah pihak yang berisiko tinggi untuk dijangkiti virus tersebut kerana mempunyai imuniti badan yang sangat rendah.

[19] Fakta yang dipersetujui oleh pihak Perayu dan juga Responden bahawa kedua-dua tempoh tersebut telah pun luput dan berlalu. Setelah tamatnya tempoh darurat, Kerajaan Malaysia telah mengisytiharkan bermula 1.4.2022, negara beralih daripada fasa Pandemik kepada fasa Endemik. Berdasarkan fakta ini kami bersependapat dengan hujahan yang dikemukakan pihak Responden bahawa Permohonan yang diasaskan Perayu telah melangkaui tempoh masa dan situasi yang dituntut oleh Perayu yang mana situasi tersebut menjadikan permohonan Perayu tersebut luput dan tidak lagi berasas. Sekiranya wujud perintah injunksi yang berpandukan kepada tempoh yang dimohon oleh pihak Perayu tersebut maka ia hanya bersifat akademik semata-mata dan tidak boleh dikuatkuasakan.

[20] Suka kami tekankan di sini bahawa menjadi sesuatu yang asas untuk setiap tuntutan itu didengar berpandukan kepada apa yang dimohon atau dituntut.

Sekiranya wujud sebarang perubahan fakta yang akan memberi kesan kepada permohonan, ia hanya boleh dideposkan setelah satu kebenaran diberikan oleh Mahkamah melalui suatu permohonan pindaan. Tindakan Perayu yang terus kekal untuk terus menggunakan permohonan dan Afidavit yang sama walaupun menyedari masa yang disandarkan telah pun luput adalah ibarat “Perayu sedang tidur di atas hak-haknya” dan ini adalah merupakan satu kesilapan yang dicipta sendiri oleh Pihak Perayu. Kesilapan ini tidak boleh sama sekali diubah sebagai dalihan untuk disandarkan sebagai suatu kekhilafan YA Hakim Bicara.

[21] Berkenaan dengan keterikatan pihak-pihak kepada pliding masing-masing, suka kami nukilkan penjelasan Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor dalam kes *Mursida Binti Mustakim lwn. Hashim Bin Abdullah*, JH 19 (1), sebagaimana berikut:

“Oleh itu, kami menjelaskan bahawa mengikut prosedur, setiap pihak terikat kepada pliding. Mahkamah hanya boleh tertumpu membicarakan apa-apa yang ada dalam pliding masing-masing”

[22] Justeru itu dalam kes ini sandaran pertimbangan yang kami berikan hanyalah berdasarkan kepada permohonan yang dikemukakan dan fakta-fakta yang dideposkan dalam Afidavit yang telah difailkan.

[23] Berkenaan dengan dakwaan Responden berkaitan *locus standi* pihak Perayu dan dakwaan ketidakwujudan kes induk sebagaimana yang kami nyatakan dalam perenggan [14] dan [15] penghakiman ini, kami tidak berhasrat untuk mengulas dakwaan tersebut pada peringkat ini kerana dakwaan-dakwaan tersebut

merupakan isu awalan berkenaan bidang kuasa Mahkamah yang sepatutnya dibangkitkan melalui suatu Bantahan Awal di Mahkamah Bicara. Dengan Responden memilih untuk membangkitkan isu-isu tersebut pada peringkat hujahan dalam rayuan ini menjadikan isu-isu tersebut sebagai isu baharu yang sama sekali tidak perlu untuk kami berikan perhatian.

KESIMPULAN

Berdasarkan ulasan yang telah kami nyatakan di atas, kami dengan ini berpuashati bahawa tiada sebarang kekhilafan yang dilakukan oleh YA Hakim Bicara dalam memutuskan permohonan yang dipohon.

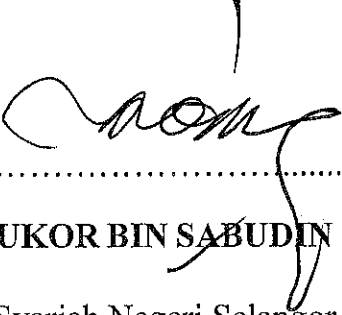
KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Hujah pihak-pihak beserta autoriti yang telah dilampirkan, MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:-

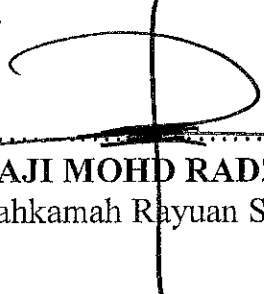
1. Rayuan Perayu **DITOLAK**.

2. Perintah YA Hakim Bicara bertarikh 21 Februari ²⁰²³ bersamaan 30 Rejab ¹⁴⁴⁵ 1444H melalui Kes Mal No.: 10207-005-~~032~~-2022 **DIKEKALKAN**.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-


.....
1. YAA DATO' HAJI MOHD. SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-


.....
2. YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor


.....
3. YA PUAN HAJAH NOOR HADINA BINTI HAJI AHMAD ZABIDI
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

